

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5295/2538

นาย สุพจน์ วิจักขณ์ โยธิน กับพวก
นาย ประชุม ส นัน เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเรียกค่าเสียหาย 160,000 บาท โดยโจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้เป็นเงิน 80,000 บาท ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 80,000 บาท โจทก์กลับมาฟ้องเป็นคดีนี้ว่าจำเลยผิดสัญญาขอเรียกเงินมัดจำ 80,000 บาท คืบ มูลกรณีเรื่องเรียก เงินมัดจำคืบเป็นมูลกรณีเดียวกันกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญา ซึ่งโจทก์อาจฟ้องในคดีแรกได้ การที่โจทก์กลับมา คดีมาแยกฟ้องจำเลยคนเดียวกันเป็นคดีใหม่ ถือได้ว่าเป็นการ รื้อร่องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ อย่างเดียวกันคือมูลกรณีเรื่องผิดสัญญาหรือไม่นั่นเอง จึงเป็น ฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2531 โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 219 และเลขที่ 216 แก่จำเลยในราคา 478,500 บาท ได้วางเงินมัดจำเป็นเงิน 80,000 บาท ตกลงจะไปโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2532 หากจำเลยผิดสัญญายินยอมชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 160,000 บาท ต่อมา

จำเลยผิดสัญญาดังกล่าว โจทก์ทั้งสองได้ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 เรียกค่าเสียหายจำนวน 160,000 บาท ตามคดีหมายเลขแดง ที่ 18610/2532 โดยมีได้เรียกเงินมัดจำคืน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และคดีถึงที่สุด ต่อมาโจทก์ทั้งสองทวงถามให้จำเลยชำระเงินวางมัดจำ แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระ จำเลยยังคงเพิกเฉยไม่ชำระทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 97,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 80,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองได้ฟ้องจำเลยและภริยาในมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย และศาลได้มีคำพิพากษาแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 18610/2532 ของศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุดแล้วดังนั้น คดีจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีเดิมเพราะฟ้องโจทก์ทั้งสองเรียกเงินมัดจำโดยอาศัยมูลสัญญาจะซื้อจะขายฉบับเดิม ซึ่งชอบที่จะเรียกมาพร้อมกับค่าเสียหายในคดีเดิมหรือเป็นฟ้องซ้ำกับคดีเดิม เนื่องจากเงินค้ำมัดจำเป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสองว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 18610/2532 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเดิมโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยเรื่องผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เรียกค่าเสียหาย 160,000 บาท โดยโจทก์ทั้งสองได้วางเงินมัดจำไว้เป็นเงิน 80,000 บาท ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 18610/2532 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง

สอง 80,000 บาท โจทก์ทั้งสองกลับมาฟ้องเป็นคดีนี้ว่า จำเลยผิดสัญญาขอเรียกเงินมัดจำ 80,000 บาท คืบ พิจาระห์แล้วเห็นว่า มูลกรณีเรื่องเรียกเงินมัดจำคืบเป็นมูลกรณีเดียวกันกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาซึ่งถึงที่สุดไปแล้วซึ่งโจทก์ทั้งสองอาจฟ้องเรียกเงินมัดจำคืบรวมไปในการฟ้องคดีแรกการที่โจทก์ทั้งสองกลับนำคดีมาแยกฟ้องจำเลยคนเดียวกันเป็นคดีใหม่เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันคือมูลกรณีเรื่องผิดสัญญาหรือไม่ นั่นเอง ฟ้องโจทก์ทั้งสองคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>